РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-776/2021

Номер дела: **1-776/2021**

УИН: **27RS0004-01-2021-006225-17**

Дата начала: **20.08.2021**

Дата рассмотрения: **19.10.2021**

Суд: **Индустриальный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Письменная В.А.**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Рябинин Д.А.		
Защитник (адвокат)	Рябинин Д.А.		
	Чукалкин Виталий Евгеньевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			20.08.2021
Передача материалов дела судье			23.08.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		14.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.09.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		19.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			09.11.2021

Приговор

Дело № 1-776/2021

27RS0004-01-2021-006225-17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 19 октября 2021 года

Индустриальный районный суд г. Хабаровска в составе

председательствующего по делу судьи В.А. Письменной,

при секретаре Е.С.Павленко,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Индустриального района г. Хабаровска Кочеткова С.А.,

потерпевшего ФИО3,

подсудимого Чукалкина В.Е., его защитника - адвоката Рябинина Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Чукалкина Виталия Евгеньевича, <данные изъяты>, несудимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Чукалкин В.Е. в период времени с 22 часов 00 минут 24.03.2021 года до 01 часов 16 минут 25.03.2021 года, находясь за домом №, расположенном по <адрес>, увидел лежащего на земле ФИО3, около которого лежала барсетка черного цвета не представляющая для последнего материальной ценности. У Чукалкина В.Е. внезапно возник, корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, находящегося в барсетке. Подняв барсетку и отойдя от ФИО3, Чукалкин В.Г. открыв ее, обнаружил банковскую карту ПАО«Сбербанк» № , оформленную на имя ФИО3, а также листок с пин-кодом от вышеуказанной карты. Предполагая, что на банковском счете №, открытом в подразделении ПАО Сбербанк №: 9070/119, расположенном по <адрес>, указанной выше банковской карты хранятся денежные средства, принадлежащие последнему, Чукалкин В.Е., находясь в указанный период времени и месте, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил, взяв из барсетки банковскую каргу ПАО «Сбербанк» № , оформленную на имя ФИО3, а также листок с пин-кодом от вышеуказанной карты, которые положил в карман надетой на нем куртки. Продолжая реализовать свой корыстный преступный умысел, Чукалкин В.Е. в указанный период времени прошел в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> «В», подошел к банкомату №, поместил похищенную им банковскую карту ПАО «Сбербанк» № оформленную на ФИО3 в картоприемник указанного банкомата, после чего введя пин-код, указанный на листке, тайно, умышлено, из корыстных побуждений, похитил с указанного банковского счета по банковской карте ПАО Сбербанк №, оформленной на ФИО3, денежные средства в сумме 37000 рублей, путем обналичивания через банкомат 25.03.2021 в 01 часов 15 минут 50 секунд (18 часов 15 минут 50 секунд 24.03.2021 по московскому времени), чем причинил ФИО3 значительный ущерб на указанную сумму. С похищенным с места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Чукалкин В.Е. вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных показаний Чукалкина В.Е., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что 24.03.2021 около 22 часов 00 минут, он гулял по Южному микрорайону города Хабаровска со своим знакомым по имени Андрей. Они направились в сторону <адрес>, где около подъезда увидели незнакомого мужчину, который спал на земле около подъезда. Рядом с мужчиной находилась черная барсетка. Осмотревшись по сторонам, он убедился, что вокруг никого из посторонних людей, кроме Андрея, нет, тогда он подошел к мужчине, который лежал на земле, взял барсетку и отошел совместно с Андреем к соседнему подъезду, для того, чтобы посмотреть ее содержимое. Открыв барсетку, он обнаружил банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России» и различные визитки, также в ней были документы, какие именно он не помнит. Также в барсетке находился листок, на котором был написан четырхзначный пин-код. Он предположил, что это пин-код от банковской карты, которая находилась в барсетке. Он достал из барсетки банковскую карту, а также листок с пин-кодом, а Андрей взял себе документы, которые находились в барсетке. Барсетку он выкинул. Он Андрею предложил сходить в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк России». Зайдя в банк ПАО «Сбербанк России» они направились к банкомату, где он вставил похищенную им банковскую карту в банкомат и ввёл пин-код, найденный на листке в барсетке, после чего запросил баланс банковской карты. На банкомате высветилась сумма около 37 000 тысяч рублей. Он снял вышеуказанную сумму купюрами номиналом 5000 тысяч рублей, 1000 тысяча рублей и 500 рублей. Затем они вышли из помещения «Сбербанк России» и направились в сторону ул. Рокоссовского. По дороге он выкинул банковскую карту и листок с пин-кодом. После они с Андреем разошлись. Денежные средства в размере 37 000 рублей он потратил на свои личные нужды. Через некоторое время, находясь в Южном микрорайоне г.Хабаровска, он встретил Андрея, тот спросил его, что делать с документами, которые он взял из похищенной ими барсетки. Он предложил ему вернуть документы владельцу. В документах имелся абонентский номер гражданина, которому принадлежит барсетка и Андрей созвонился с его (Чукалкина В.Е.) сотового телефона с владельцем документов и договорился о встрече. Далее они с Андреем разошлись и более он его не встречал. Передал ли Андрей документы владельцу, ему неизвестно. Андрей его не спрашивал, что он сделал с денежными средствами и банковской картой. (Том №1 л.д. 81-85, 122-125).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 09.07.2021г., Чукалкин В.Е. добровольно указал обстоятельства, при которых он похитил банковскую карту принадлежащую ФИО3 и снял с нее денежные средства (Том № 1 л.д.116-121).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими исследованными доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей, данными на предварительном следствии, которые были оглашены с согласия сторон, протоколами следственных действий.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО3, данными на предварительном следствии следует, что 24.03.2021 года около 15 часов 00 минут он приехал к ГСК «670», расположенный по адресу: <адрес> «а». При нем находилась сумка - барсетка черного цвета материальной ценности для него не представляет, в данной барсетке находились принадлежащие ему документы: паспорт гражданина РФ на его имя, водительское удостоверение на его имя, удостоверение на машиниста-бульдозера на его имя, ПТС оформленная на имя дочери его сожительницы ФИО16., страховой полис на его имя, а также банковская карта банка ПАО «Сбербанк». В гараже он распивал спиртное со знакомыми – соседями по гаражу. Около 21 часа 00 минут 24.03.2021 года они пошли по домам, при нем была принадлежащая ему барсетка. Он направился на остановку общественного транспорта «Малиновского», где уснул на скамейке. Проснувшись около 00 часов 00 минут 25.03.2021 года, он добрался до автопарка расположенного по <адрес>, была ли барсетка при нем, он не помнит. Он попросил прохожего вызвать ему такси до дома, после чего приехало такси, автомобиль марку не помнит государственный регистрационный знак № и он поехал к себе домой. По приезду к себе домой он вышел из такси, оплатив поездку через приложение «Сбербанк Онлайн» на сумму 250 рублей, после чего пошел к себе домой, барсетки при нем не было, после чего он начал заниматься своими делами, около 01 часа 15 минут 25.03.2021 года ему на принадлежащий ему смартфон пришло смс-сообщение о снятие денежных средств на сумму 37 000 рублей, после чего он лег спать, так как был в состоянии

алкогольного опьянения и не мог понять, что произошло. Около 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ он проснулся и заблокировал принадлежащую ему банковскую карту. Таким образом, хищением принадлежащих ему денежных средств ему причинен ущерб на сумму 37 000 рублей, данный ущерб является для него значительным. (Том № л.д. 25-28).

В своих выступлениях в судебных прениях потерпевший ФИО3 пояснил, что подсудимый перед ним извинился, извинения он принял, они договорились о сроках возмещения ущерба. Просит строго Чукалкина не наказывать.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного следствия, следует, что по запросу исх. № б/н по факту хищения денежных средств с банкомата АТМ № , который расположен по адресу: <адрес> «Б», он готов предоставить видеозапись от 25.03.2021 г. на DVD. (Том №1 л.д.48-50).

Из оглашенных показаниями свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в марте 2021 года, точную дату он не помнит, его двоюродный брат Чукалкин В.Е. сообщил, что в районе <адрес>, им была найдена барсетка черного цвета, принадлежащая неизвестному лицу и он хочет вернуть данную барсетку ее владельцу. Вернул ли тот барсетку, ему неизвестно, так как он не интересовался и Чукалкин В.Е. ему ничего больше не рассказывал. (Том №1 л.д. 100-102).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2, данных им в ходе предварительного следствия следует, что 24.03.2021года около 17 часов 00 минут он встретился около ГСК 670, расположенном по адресу: <адрес>, со своим знакомыми ФИО1, ФИО3. Они сидели около гаража № и распивали спиртные напитки. Около 21 часа 00 минут они стали расходится и вышли из ГСК к <адрес>. Он и ФИО1 направились в сторону остановки общественного транспорта «52 школа», а ФИО3 направился в сторону остановки общественного транспорта «Автопарк». Он не обращал внимание, была ли у ФИО3 барсетка. 25.03.2021 года около 10 часов 40 минут ему позвонил ФИО1 и сообщил, что у ФИО3 пропала барсетка, более он ему ни чего не рассказывал. (Том №1 л.д. 126-128).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1, данных на предварительном следствии следует, что 24.03.2021 года около 17 часов 00 минут он встретился около ГСК 670, расположенному по адресу: <адрес>, со своим знакомыми ФИО2, ФИО3. Они сидели около его гаража № и распивали спиртные напитки. Около 21 часа 00 минул стали расходится и вышли из ГСК к <адрес>. Он и ФИО11 направились в сторону остановки общественного транспорта «52 школа», а ФИО3 направился в сторону остановки общественного транспорта «Автопарк». Когда они все расходились, он не обращал внимание на то, была ли у ФИО3 барсетка. 25.03.2021 года около 10 часов 30 минут ему позвонил ФИО3 и сообщил, что когда они попрощались 24.03.2021 года, ФИО3 не в состоянии был дойти до дому, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем, он спал на остановке общественного транспорта «Малиновского», после того как он проснулся, он дошел до шиномоптажки, которая работает круглосуточно, расположенной по адресу: <адрес>, где у сотрудников шинонтажки попросил вызвать такси до дому. Также ему ФИО3 сказал, что у него пропала барсетка, более он ничего не рассказывал. (Том №1 л.д. 132-134).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12, данных на предварительном следствии следует, что 25.03.2021 года около 00 часов 30 минут, к ним на шинонтажку пришел мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил заказать ему такси до <адрес>. Он позвонил в такси «Максим», набрав при этом абонентский номер 91-00-00, и сделал заявку от адреса: <адрес> до адреса: <адрес>. По приезду автомобиля такси, мужчина сел в автомобиль и уехал. Он не помнит, была ли при мужчине, какая либо сумка или барсетка, так как не обращал внимание. (Том №1 л.д. 136-138).

Согласно протоколу выемки от 30.06.2021, у подозреваемого Чукалкина В.Е. изъяты мужская куртка темно-зеленого цвета фирмы «Moda Nellav», мужские джинсы темно-синего цвета. Указанная одежда была одета на нем в момент, когда он совершал снятие денежных средств, зафиксированное на камере видеонаблюдения. (Том №1 л.д. 87-88).

Согласно протоколу осмотра предметов от 30.06.2021г. осмотрены мужская куртка темно-зеленого цвета фирмы «Moda Nellav», мужские джинсы темно-синего цвета, изъятые в ходе выемки у подозреваемого Чукалкина В.Е. (Том №1 л.д. 89-94).

Согласно протоколу выемки от 24.05.2021, у свидетеля ФИО13 изъят DVD-RW диск с видеозаписью за 25.03.2021 г. из отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> «Б». (Том № л.д.55-57).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.07.2021 г. осмотрена видеозапись за 25.03.2021 г. из отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес> «Б», с участием подозреваемого Чукалкина В.Е., который в ходе осмотра пояснил, что на видеозаписи запечатлен момент, когда он снимает с похищенной им карты денежные средства в банкомате. (Том №1 л.д.105-107).

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.07.2021г. осмотрен ответ из банка ПАО «Сбербанк России» по банковской карте №, согласно которому с банковского счета №, открытом в подразделении ПАО Сбербанк №, расположенном по <адрес>, на имя ФИО3 24.03.2021 в 18-15 (время Московское) в терминале № были сняты денежные средства в сумме 37000 рублей. (Том № 1 л.д. 110-111).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.03.2021г., была осмотрена остановка общественного транспорта «Малиновского», расположенная вблизи <адрес>, г Хабаровска, на которой, со слов потерпевшего, у него было похищено имущество. (Том №1 л.д. 12-15).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности Чукалкина В.Е. в совершении преступления.

Суд признает достоверными показания потерпевшего, свидетелей, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств. Данные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому являются допустимыми доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого Чукалкина В.Е. по п.«г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение, поскольку в ходе совершения преступления были похищены денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшего путем обналичивания через банковский терминал. В результате хищения денежных средств потерпевшему был причинен значительный ущерб, что подтверждаются показаниями потерпевшего.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимого Чукалкина В.Е., который не имеет судимости, на учете у нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, в быту характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, является признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, принесение извинений потерпевшему, намерение загладить причиненный вред.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, предупреждение совершения им

новых преступлений и на условия жизни его семьи, в связи с чем полагает что наказание Чукалкину В.Е. может быть назначено в виде лишения свободы, без его реального отбывания, с применением положений ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, целей и мотивов, а также наступивших последствий, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность совершенного преступления, также не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Дополнительное наказание суд считает возможным не назначать, полагая возможным исправление осужденного при отбытии основанного вида наказания.

В силу ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный потерпевшим, подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

Чукалкина Виталия Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Чукалкину В.Е. наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Обязать Чукалкина В.Е. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в отношении Чукалкина В.Е. - подписку о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Взыскать с Чукалкина Виталия Евгеньевича в пользу ФИО3 ущерб в сумме 37000 рублей.

Вещественные доказательства: диск с видеозаписью от 25.03.2021 - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через суд его вынесший, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Судья В.А.Письменная

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».